

维保服务合同

甲方（买方）：中国广电重庆网络股份有限公司

乙方（卖方）：重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

合同编号：CCN2022-1A56-0033



维保服务合同

甲方（买方）：中国广电重庆网络股份有限公司

乙方（卖方）：重庆市鸬鹚哨信息技术有限责任公司

经友好协商，双方就甲方向乙方购买服务事宜达成协议如下：

第一条 服务清单及内容

1. 服务清单

序号	设备类型	设备型号	部件及服务描述	数量
1	存储设备	DS-5100B		2
2	存储设备	DS-6505B		2
3	存储设备	unity 300F	3.2T*10	1
4	存储设备	UNITY XT480F	3.84TB*10 巡检服务，以及现场优化服务	1
5	存储设备	巡检服务	一年四次列表内设备巡检服务	1

2. 服务内容

保修期内所维护设备硬件故障的维修、更换(坏件返还)，软件升级，重大节假日 24 小时现场值班（不超过 2 人天）；原 CX380/480 配合恢复上线服务；每季度一次巡检；

3. 考核条款见附件一；

第二条 合同金额

1. 本合同下服务总价（“合同总价”）为人民币 160000 元（人民币大写：壹拾陆万 元整），合同所述服务期限：2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。

第三条 付款方式

1. 自合同签订之日起 30 天内，甲方应向乙方对公账户支付合同总价 50% 的货款 ¥80000.00 元（人民币大写：捌万元整）；剩余 50% 货款，即 ¥80000.00 元（人民币大写：捌万元整）于合同到期之日起 30 天内付款至乙方对公账户。
2. 乙方向甲方开具税率为 6 % 的技术服务费的增值税专用发票。乙方未开具发票的，甲方有权拒绝支付任何费用，且不承担任何责任。

甲方开增值税发票信息如下：

名称：中国广电重庆网络股份有限公司

税号：91500112202829255Y

地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号

电话：023-61865562

开户行：建行两江分行高新园支行

账号：50001043600050204434

3. 乙方对公银行账户信息：

名称：重庆市鸪鹑哨信息技术有限责任公司

地址：重庆市北部新区金童路 251 号 3 栋 1-11-3 号

开户行：兴业银行股份有限公司重庆北部新区支行

帐号：346140100100246954

第四条 双方权利义务

1. 乙方保证具备签署本合同及提供本合同项下各项服务的合法资格，并有义务在本合同履行期内持续保持该资质的合法有效性。乙方在本合同项下的行为符合法律、行政法规、规章规定，乙方签署本合同或履行乙方在本合同项下的义务不违反乙方订立的任何其他协议，乙方在本合同项下的行为符合乙方章程或内部组织文件的规定，且已获得公司（机构、组织）内部有权机构及/或国家有权机关的批准。
2. 乙方提供的服务应符合本合同及其附件等双方约定的要求。
3. 乙方需提供具有相应资质的专业人员提供服务，未经甲方许可，乙方不得随意调整项目组人员。如确需人员变动，乙方需提前三个月书面通知甲方，并保证变动后人员具有合格的资质认证且技术能力和服务水平不低于变动前人员。
4. 为了完成本合同约定的服务，乙方在甲方允许的范围内，进出甲方工作场所，乙方同意遵守甲方的相应规定。
5. 各项设备维护服务工作结束后，乙方服务人员应提供服务报告，并由甲方签署意见。
6. 乙方保证提供给甲方的全部资料、文件和信息均是真实、合法、准确、完整、有效的。

第五条 保密条款

1. 双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄露。
2. 任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的应付相应的赔偿责任。

第六条 权利义务的转让

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得通过任何方式出售、转让或转移其在本合同项下的任何权利或义务。

第七条 不可抗力

1. 如果由于战争、火灾、水灾、台风、地震等依法视为不可抗拒之因素而造成无法按时履行义务时，双方可以免除部分或全部责任，但应于不可抗力发生后七个工作日内以书面方式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供政府部门出具的有关不可抗力事件的证明文件。
2. 一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第八条 违约责任

1. 甲方未按合同规定的期限支付合同价款，甲方应就逾期未支付款项，按日千分之一的比例向乙方支付延期违约金，最多不超过百分之十。
2. 乙方在提供服务过程中，造成甲方或其他第三人的人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。
3. 在履行合同过程中，由于乙方服务质量问题给甲方和最终用户造成损失的，乙方应赔偿甲方合同总额 20% 的违约金，如违约金不足以弥补损失的，以甲方和最终用户所实际遭受的损失以及可预见损失为准。
4. 如乙方有违约的情况出现，乙方应立即采取措施解决出现的问题，避免违约情况造成更大损失或再次发生违约行为。
5. 任何一方违反本合同关于保密的约定，违约方应当向另一方支付相当于本合同总价 10% 的违约金，并赔偿另一方因此而遭受的全部损失。

第九条 纠纷解决

1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可协商解决。协商不成的任何一方可将该争议提交甲方所在地法院诉讼解决。
2. 任何一方启动诉讼程序，所产生的诉讼费、律师费、公证费、财产保全费、调查取证费、保单责任保险（保函）费、财产保全和强制执行的差旅费等费用应由败诉方承担。

第十条 通知

1. 本合同项下的任何文件往来、通讯和通知均应以书面形式按本合同首页或双方其他正式文件中记载的地址、电传号或其他联系方式送达对方；双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。任何文件、通讯和通知只要按照上述地址发送，即应视作在下列日期被送达：
 - (1) 邮递（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄），以签收之日或邮寄之日后的第五个工作日较早者视为送达日。
 - (2) 传真或电子邮件或其他电子通讯方式，以发送之日视为送达日。
 - (3) 专人送达，以收件人签收之日视为送达日。
2. 因一方提供或者确认的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知对方或人民法院、一方或者其指定的代收人拒绝签收，导致任何文件和法律文书未能被实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

第十一条 其他

1. 本合同签署适用于纸质书面签名盖章和电子签章。纸面书面签名盖章合同自双方盖章之日生效。电子合同自甲方以电子签字或加盖公章或合同章形式确认，再由乙方以电子签章形式确认后生效。双方电子签章和书面签名盖章具有同等法律效力。一方不得以任何理由否认其自身或双方电子签章的效力，包括但不限于以合同等无书面签名盖章而拒绝承认其效力。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。
2. 除甲乙双方另行书面约定外，本合同项下所有文件、资料、工作说明书、产品说明书、手册、书信、电传、通知、电子邮件及其他书面文件若包含中文及其他语言文字的，均应以中文或中文含义为准。
3. 如果本合同的任何条款被司法机关或其它有权机关宣布为无效、非法或其它形式的不可执行，本合同其它条款仍然有效，双方均应遵照执行。
4. 本合同在双方盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
5. 本合同一式 肆 份，双方各持 贰 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：中国广电重庆网络股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2023年8月17日

开户行：建设银行重庆两江高新园支行

帐号：50001043600050204434

5001141243024

乙方（盖章）：重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

2023年8月16日

帐号：34614010010004698

01003026239

附件一：

故障等级定义及其处理时间

1. 故障级别定义

故障级别	故障级别定义
一级故障	重大的系统故障： 现有的系统停机，或对用户的业务运作有严重影响。
二级故障	严重的系统故障： 现有主要设备的性能严重下降,对业务运作有重要影响。
三级故障	一般性系统故障： 一般系统的性能受损,但大部分业务运作仍可正常工作。
四级故障	对某些产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，对业务运作几乎无影响或根本没影响。

2. 故障等级和处理时间

故障等级	处理时间
一级故障	立即处理。在接到故障电话以后 4 小时以内，系统恢复到可用状态。
二级故障	立即处理。在接到故障电话以后 24 小时以内，系统恢复到可用状态。
三级故障	1~48 小时提出最终或暂时解决方案。
四级故障	1~72 小时提出最终或暂时解决方案。

3. 服务报告

向甲方定期提供以下报告：

报告	内容	时间
运行维护季度报告	总结一个季度运行维护情况和主要工作内容	1 次 / 季，按季度提交
运行维护年度报告	总结全年的运行维护情况和资源使用情况	1 次 / 年，按年度提交
重大事件服务报告	总结重要事件的服务情况	

4. SLA 考核和支付方式

- 1) 每季度甲方根据考核指标对乙方的服务进行考核打分，考核分数经双方确认。
- 2) 甲方负责每月组织与乙方对维保工作进行评估和考核，按季汇总考核得分,考核按季度内月考核平均得分计算；
- 3) 实际得分/100*季度费用（含维保费用、二次需求开发费用）作为最后的支付费用。
- 4) 如果实际得分小于 80 分按 0.8*季度费用（含维保费用）作为支付费用。
- 5) 如果因为乙方的原因造成我公司重大信誉和经济损失的，甲方将保留索赔权利。

5. 考核评分表:

内容	标准描述	最高扣分值
服务级别: 7*24	1、响应时间接到问题解决需求后 15 分钟内; 2、业务恢复时间见《故障等级和处理时间》; 3、 服务时间: 7*24	25
远程问题诊断和支持服务	在提供任何必要的现场服务之前, 将首先使用远程支持服务工具(可行的情况下)提供支持的系统进行远程诊断, 或通过其它方式为远程解决问题提供帮助。	5
现场硬件系统支持服务	如果确定硬件问题不能通过远程方式解决, 则安排相应的工程师到现场进行硬件的维修使其恢复运行。	5
备件和材料	提供所有维修所需的备件和材料, 确保提供支持的硬件设备恢复正常运行。	10
疑难问题升级服务	当硬软件问题在规定时间内不能解决, 应该对该疑难问题升级服务, 包括备机应急服务, 直至该问题解决为止。	5
软件支持服务	在设备使用各类软件操作过程中所遇到的各类故障、配置、咨询、等技术支持维护工作。内容包括但不限于: 1.电话软件支持服务 从甲方向乙方提出最初服务请求开始, 乙方的响应时间为二小时 2 远程访问 乙方从向乙方提出最初服务请求开始, 乙方的响应时间为二小时; 3.软件版本更新, 固件的微码更新; 4.协助安装和配置软件, 安装软机补丁、软件更新, 特别是解决安全漏洞, 关键功能不正常的软件更新。	15
文档要求	根据服务报告要求, 按期提供书面正式文档;	20
安全管理	禁止将各类帐号外泄及窜用	15

